

2025.10.01 개정

**Hicar**

# 운전자보험 약관



**H** 현대해상화재보험

항상 저희 현대해상을 사랑해 주시는 계약자 여러분께  
깊은 감사를 드립니다.

저희 회사는 고객 여러분의 끊임없는 사랑과 격려에 힘입어,  
국내 최고의 손해보험회사로 자리 잡고 있으며,  
세계 굴지의 보험회사로 발돋움하고 있습니다.

저희 현대해상은 고객의 만족을 회사활동의 중심에 두고  
가정에는 행복, 기업에는 번영을 제동하여  
풍요로운 사회와 국민 경제 발전에 이바지하는  
기업이 되고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

앞으로도 고객 여러분의 지도와 사랑에 힘입어  
국민에게 신뢰받는 기업이 될 것을 약속 드립니다.

감사합니다.

## 현대해상화재보험

### 품 질 보 증 제 도

-  청약서상 자필서명
-  청약서 부분전달
-  약관전달 및 중요내용 설명

보험계약자가 보험가입시 보험약관과 청약서 부분을 전달받지 못하였거나  
청약서에 자필서명 또는 날인을 하지 않았을 경우, 약관의 중요한 내용을  
설명받지 못하였을 때에는 청약일로부터 3개월 이내에 회사의 보험계약의  
취소를 요구할 수 있습니다. 다만, 전자거래기본법에 의한 사이버몰 등을  
이용한 계약 체결시에는 청약서 부분을 드리지 않을 수 있습니다.

본 약관내용중 특별약관은 보험증권에 기재된 가입특약에 한하여 보상받습니다.

## 운전자보험

|                     |
|---------------------|
| 가 입 대 상             |
| 모든 사업용/비사업용 자동차 운전자 |

## 운전자보험 보통약관

- 제1조(용어의 정의)
- 제2조(보상하는 손해)
- 제3조(피보험자)
- 제4조(보상하지 않는 손해)
- 제5조(보험금의 종류와 한도)
- 제6조(지급보험금의 계산)
- 제7조(피보험자의 보험금 청구)
- 제8조(가지급금의 지급)
- 제9조(피보험자 이외의 자의 보험금 청구)
- 제10조(보험회사의 대위)
- 제11조(약관 교부 및 설명의무 등)
- 제12조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)
- 제13조(청약의 철회)
- 제14조(보험기간)
- 제15조(사고발생지역)
- 제16조(계약 전 알릴 의무)
- 제17조(계약 후 알릴 의무)
- 제18조(사고발생 시 의무)
- 제19조(보험계약의 취소)
- 제20조(보험회사의 보험계약 해지)
- 제20조의2(위법계약의 해지)
- 제21조(보험회사의 보험계약 해지)
- 제22조(보험료의 환급 등)
- 제23조(약관의 해석)
- 제24조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)
- 제25조(예금보험기법에 의한 보험금 등의 지급보장)
- 제26조(보험사기행위 금지)
- 제27조(분쟁의 조정)
- 제28조(관할법원)
- 제29조(준용규정)

## 운전자보험 보통약관

### 제1조(용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 가지급금       | 자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.                                                     |
| 2. 단기요율       | 보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.                                                                                                                                      |
| 3. 마약 또는 약물 등 | 「도로교통법」 제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖'에 행정안전부령이 정하는 것을 말합니다.                                                                                                            |
| 4. 무면허운전(조종)  | 「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.                                           |
| 5. 운전(조종)     | 「도로교통법」상 도로(도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고발생시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의2(벌칙)의 경우에는 도로 외의 곳을 포함)에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다. |
| 6. 음주운전(조종)   | 「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.                                                                                                                    |
| 7. 마약·약물 운전   | 마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.                                                                                                           |

### 제2조(보상하는 손해)

보험회사는 피보험자가 자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 자동차의 사고로 인하여 피보험자에게 생긴 손해를 보상합니다.

### 제3조(피보험자)

이 약관에서 피보험자라 함은 사고 발생당시 자동차를 운전중인 사람을 말합니다.

### 제4조(보상하지 않는 손해)

- ① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 보상하지 않습니다.
  1. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때
  2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
  3. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
  4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
  5. 피보험자가 사고를 일으키고 도주한 때
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 피보험자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때에는 제5조(보험금의 종류와 한도)의 '1', '2'에서 정한 보험금은 지급하지 않습니다.

### 제5조(보험금의 종류와 한도)

보험회사가 지급하는 보험금의 종류와 한도는 매 사고마다 다음과 같습니다.

1. 확정판결에 따라 피보험자가 부담하여야 하는 벌금에 상당하는 금액으로서 2천만원을 한도로 드립니다. 다만, 어린이 보호구역(스쿨존)에서 발생한 사고로 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)에 따라 처벌을 받은 경우에는 피보험자가 부담하여야 하는 벌금액을 3,000만원 한도로 지급하여 드립니다.
2. 피보험자가 구속영장에 따라 구속되어 변호사 선임비용으로 실제 지급된 금액을 1백만원 한도로 드립니다.
3. 피보험자가 부상으로 인하여 1년안에 사망하였을 때에는 보험증권에 기재된 금액을 드립니다.
4. 피보험자가 부상으로 인하여 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 있는 경우에는 <별표> '후유장애급별 보험가입금액표'에 따라 보험증권에 기재된 후유장애보험가입금액에 해당하는 각 장애급별 보험가입금액을 드립니다.

## 제6조(지급보험금의 계산)

- ① 동일한 사고로 제5조(보험금의 종류와 한도) 보험금을 두가지 이상 드려야 할 사유가 생긴 때에는 이를 합친 금액을 드립니다. 그러나 사망보험금을 드릴 경우에는 이미 드린 후유장애보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제합니다.
- ② 제5조(보험금의 종류와 한도)의 '1', '2'에서 정한 보험금은 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우에, 다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많게 되는 경우에는 다음의 산식에 따라 보험금을 지급합니다.

|     |   |                                              |  |
|-----|---|----------------------------------------------|--|
|     |   | 이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액                         |  |
| 손해액 | X | 다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액 |  |

## 제7조(피보험자의 보험금 청구)

- ① 피보험자가 보험금을 청구하고자 할 때에는 보험사고가 생긴 날부터 30일 안에 또는 보험회사가 승인한 유예기간안에 다음의 서류 등 보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류나 증거를 보험회사에 제출하여야 합니다.
  1. 보험금청구서
  2. 사고를 증명하는 서류(소장, 선임한 변호사가 발행한 세금계산서 등)
  3. 진단서
  4. 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
- ② 보험회사는 피보험자가 제출한 서류에 일부러 거짓을 적거나 그 서류 또는 증거를 위조 또는 변조한 때에는 이로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ③ 보험회사는 제1항의 서류를 받은 때부터 7일 이내에 보험금을 정하여 지급합니다.
- ④ 보험회사가 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제3항에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> '보험금을 지급할 때의 적립이율'에 따라 연단위 복리로 계산한 금액을 보험금에 더하여 지급합니다. 다만, 피보험자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.

- ⑤ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.

## 제8조(가지급금의 지급)

- ① 피보험자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 보험가입금액의 50% 범위 안에서 가지급보험금을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에 가지급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되거나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가지급금을 청구할 때는 가지급보험금청구서와 사고를 증명하는 서류 등 보험회사가 꼭 필요하다고 인정하는 서류와 증거를 보험회사에 제출하여야 합니다.

## 제9조(피보험자 이외의 자의 보험금 청구)

- ① 피보험자가 사망, 구속, 형집행 등으로 보험금의 청구가 곤란한 경우에는 배우자, 자녀, 부모의 순위로 보험금을 청구할 수 있습니다.
- ② 제1항의 규정에 따라 보험금을 지급하였을 때에는 피보험자에게 보험금을 지급한 것으로 봅니다.

## 제10조(보험회사의 대위)

보험회사가 피보험자에게 보험금을 지급한 경우에도 그 사고로 피보험자가 제3자에 대하여 가지고 있는 손해배상청구권은 보험회사에 이전하지 않습니다.

## 제11조(약관 교부 및 설명의무 등)

- ① 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
- ② 통신판매 보험계약(\*1)에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.

1. 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우: 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
2. 전화를 이용하여 모집하는 경우: 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.
  1. 서면교부
  2. 우편 또는 전자우편
  3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시
- ④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
  - 가. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
  - 나. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
  - 다. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 자필서명을 하지 않은 경우
- ⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

〈용어풀이〉

- (\*)1 '통신판매 보험계약'이라 함은 보험회사가 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.  
 (\*)2 자필서명에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

## 제12조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)

- ① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
- ② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
- ③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다



른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

### 제13조(청약의 철회)

- ① 일반금융소비자(\*1)는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.
- ② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.
  1. 전문금융소비자(\*2)가 보험계약의 청약을 한 경우
  2. 「자동차손해배상보장법」에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
  3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약

〈용어풀이〉

- (\*1) '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.
- (\*2) '전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 「금융소비자 보호에 관한 법률」제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

- ④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 '서면 등'이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.
- ⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.
- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제4항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

### 제14조(보험기간)

- ① 보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시부터 마지막 날 24시까지입니다.
- ② 보험회사는 보험기간이 시작된 후라도 보험료를 받기 전에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

### 제15조(사고발생지역)

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 자동차(원동기를 붙인 자전거를 포함) 사고에 대하여 보상해 드립니다.

#### 제16조(계약 전 알릴 의무)

- ① 보험회사는 보험계약을 맺을 때에 피보험자, 보험계약자 또는 이들의 대리인이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사가 서면으로 질문한 사항 중 중요한 사항에 대하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 때에는 회사는 보험증권에 기재된 보험계약자의 주소지에 서면으로 통지함으로써 이 보험계약을 해지할 수 있습니다.
- ② 제1항에 따라 보험회사가 계약을 해지한 경우에는 그 해지가 보험 사고가 생긴 후일지라도 보험금을 드리지 않으며, 이미 보험금을 드렸을 때에는 피보험자는 이를 보험회사에 돌려주어야 합니다.

#### 제17조(계약 후 알릴 의무)

- ① 피보험자 또는 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 보험증권의 기재사항에 변경이 있을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인할 수 있으며, 추가보험료를 받기 전에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.

#### 제18조(사고발생 시 의무)

- ① 피보험자 또는 보험계약자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 사고가 발생한 때와 곳, 상황 및 손해의 정도 등을 보험회사에 알려야 합니다.
- ② 피보험자 또는 보험계약자는 관계관청이나 법원으로부터 소환장, 구속영장 및 그 밖의 서류의 송달이나 구두에 의한 중요한 통지를 받았을 때에는 즉시 그 내용을 보험회사에 알리고 관련 서류를 제출하여야 합니다.

#### 제19조(보험계약의 취소)

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

#### 제20조(보험계약자의 보험계약 해지)

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 전부를 해지할 수 있습니다.
- ② 타인을 위한 보험계약에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항의 규정에 따라 보험계약을 해지할 수 있습니다.

#### 제20조의2(위법계약의 해지)

- ① 계약자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 범위반사항이 있는 경

우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구에 증빙서류를 첨부하여 위법 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.

- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제22조(보험료의 환급 등) 제3항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제1항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

### 제21조(보험회사의 보험계약 해지)

보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다.

- 1. 보험계약자가 계약을 해지하고자 청구한 경우
- 2. 피보험자의 운전면허가 정지 또는 취소된 경우

### 제22조(보험료의 환급 등)

- ① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.
- ② 보험회사의 고의·과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사에게 고의·과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.
- ③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.
  - 1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우: 제39조(약관 교부 및 설명의무 등) 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제20조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료
  - 2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우: 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액
  - 3. 보험계약이 해지(제20조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.
- ④ 제3항에서 '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.
  - 1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)
  - 2. 보험회사가 제19조(보험계약의 취소) 또는 제21조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우

### 3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실

- ⑤ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.
- ⑥ 보험회사가 제5항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

### 제23조(약관의 해석)

- ① 보험회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.
- ② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.
- ③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 피보험자 또는 보험계약자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

### 제24조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)

- ① 보험회사는 피보험자의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 내지 제24조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 같은 법 시행령 제28조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계 단체에 제공할 수 있습니다.
  - 1. 피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 사고차량의 차량번호, 형식, 연식
  - 2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 보험료 할인·할증에 관한 사항, 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
  - 3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

### 제25조(예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

### 제26조(보험사기행위 금지)

보험계약자, 피보험자 등이 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

### 제27조(분쟁의 조정)

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리

나 이익의 가액이 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

## 제28조(관할법원)

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

## 제29조(준용규정)

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「금융소비자 보호에 관한 법률」, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

〈별 표〉 후유장애급별 보험가입금액표

| 장애<br>등급 | 보험가입금액  |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | 1억원     |
| 1급       | 1,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | 1억원     |
| 2급       | 900만원   | 2,700만원 | 4,500만원 | 9,000만원 |
| 3급       | 800만원   | 2,400만원 | 4,000만원 | 8,000만원 |
| 4급       | 700만원   | 2,100만원 | 3,500만원 | 7,000만원 |
| 5급       | 600만원   | 1,800만원 | 3,000만원 | 6,000만원 |
| 6급       | 500만원   | 1,500만원 | 2,500만원 | 5,000만원 |
| 7급       | 400만원   | 1,200만원 | 2,000만원 | 4,000만원 |
| 8급       | 300만원   | 900만원   | 1,500만원 | 3,000만원 |
| 9급       | 240만원   | 720만원   | 1,200만원 | 2,400만원 |
| 10급      | 180만원   | 540만원   | 900만원   | 1,800만원 |
| 11급      | 140만원   | 420만원   | 700만원   | 1,400만원 |
| 12급      | 100만원   | 300만원   | 500만원   | 1,000만원 |
| 13급      | 60만원    | 180만원   | 300만원   | 600만원   |
| 14급      | 40만원    | 120만원   | 200만원   | 400만원   |

(주) 장애등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표2에서 정한 후유장애 구분에 의함

〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율(보험업감독업무시행세칙 제7조 제2항 관련)

| 기 간                     | 지 급 이 자               |
|-------------------------|-----------------------|
| 지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간  | 보험계약대출이율              |
| 지급기일의 31일이후부터 60일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%) |
| 지급기일의 61일이후부터 90일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%) |
| 지급기일의 91일 이후 기간         | 보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%) |

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

**<붙임> 자동차손해배상보장법시행령 [별표 1]**

상해의 구분과 책임보험금의 한도금액(제3조제1항제2호 관련)

1. 상해 구분별 한도금액

| 상해<br>급별 | 한도<br>금액 | 상해내용                                                                                                    |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1급       | 3천만원     | 1. 수술 여부와 상관없이 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해 (신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우에 해당한다)                                   |
|          |          | 2. 양안 안구 파열로 안구 적출술 또는 안구내용 제거술과 외안 삽입술을 시행한 상해                                                         |
|          |          | 3. 심장 파열로 수술을 시행한 상해                                                                                    |
|          |          | 4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술 또는 스텐트그라프트 삽입술을 시행한 상해                                               |
|          |          | 5. 척주(등골뼈) 손상으로 완전 사지마비 또는 완전 하반신마비를 동반한 상해                                                             |
|          |          | 6. 척수 손상을 동반한 불안정성 방출성 척추 골절                                                                            |
|          |          | 7. 척수 손상을 동반한 척추 신연손상 또는 전위성(회전성) 골절                                                                    |
|          |          | 8. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행한 상해                                                                             |
|          |          | 9. 위팔 부위 완전 절단(팔꿈치관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해                                                    |
|          |          | 10. 불안정성 골반골 골절로 수술을 시행한 상해                                                                             |
|          |          | 11. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                                       |
|          |          | 12. 넓적다리 부위 완전 절단(무릎관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해                                                  |
|          |          | 13. 골의 분절 소실로 유리생골 이식술을 시행한 상해 (근육, 근막 또는 피부 등 연부 조직을 포함한 경우에 해당한다)                                     |
|          |          | 14. 화상·좌창·괴사창 등 연부 조직의 심한 손상이 몸 표면의 9퍼센트 이상인 상해                                                         |
|          |          | 15. 그 밖에 1급에 해당한다고 인정되는 상해                                                                              |
| 2급       | 1,500만원  | 1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다)                                   |
|          |          | 2. 흉부 기관, 기관지 파열, 폐 손상 또는 식도 손상으로 절제술을 시행한 상해                                                           |
|          |          | 3. 내부 장기 손상으로 장기의 일부분이라도 적출 수술을 시행한 상해                                                                  |
|          |          | 4. 신장 파열로 수술한 상해                                                                                        |
|          |          | 5. 척추 손상으로 불완전 사지마비를 동반한 상해                                                                             |
|          |          | 6. 신경 손상 없는 불안정성 방출성 척추 골절로 수술적 고정술을 시행한 상해 또는 목뼈 골절(치돌기 골절을 포함한다) 또는 탈구로 목뼈고정기(할로베스트)나 수술적 고정술을 시행한 상해 |
|          |          | 7. 상완 신경총 상부간부 또는 하부간부의 완전 손상으로 수술을 시행한 상해                                                              |
|          |          | 8. 아래팔 완전 절단(손목관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해                                                       |
|          |          | 9. 엉덩관절의 골절성 탈구로 수술을 시행한 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우에 적용한다)                                                    |
|          |          | 10. 넓적다리뼈머리 골절로 수술을 시행한 상해                                                                              |

|    |         |                                                                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 11. 넓적다리뼈 윗목부 분쇄 골절, 돌기 아랫부분 분쇄 골절, 관절융기 분쇄 골절, 정강이뼈(경골) 관절융기 분쇄 골절 또는 정강이뼈 먼쪽 관절내 분쇄 골절 |
|    |         | 12. 무릎관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해                                                            |
|    |         | 13. 종아리 완전 절단(발목관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행한 상해                                       |
|    |         | 14. 팔다리 연부 조직에 손상이 심하여 유리 피판술을 시행한 상해                                                    |
|    |         | 15. 그 밖에 2급에 해당한다고 인정되는 상해                                                               |
| 3급 | 1,200만원 | 1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 해당한다)                     |
|    |         | 2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도인 상해(신경학적 증상이 48시간 이상 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 해당한다)                |
|    |         | 3. 단안 안구 적출술 또는 안구 내용 제거술과 의안 삽입술을 시행한 상해                                                |
|    |         | 4. 흉부 대동맥 손상 또는 이에 준하는 대혈관 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해                                           |
|    |         | 5. 절제술을 제외한 개흉 또는 흉강경 수술을 시행한 상해(진단적 목적으로 시행한 경우에는 4급에 해당한다)                             |
|    |         | 6. 요도 파열로 요도 성형술 또는 요도 내시경을 이용한 요도 절개술을 시행한 상해                                           |
|    |         | 7. 내부 장기 손상(장간막 파열을 포함한다)으로 장기 적출 없이 재건수술 또는 지혈수술 등을 시행한 상해                              |
|    |         | 8. 척주 손상으로 불완전 하반신마비를 동반한 상해                                                             |
|    |         | 9. 어깨관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해                                                              |
|    |         | 10. 위팔 부위 완전 절단(팔꿈치관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                                |
|    |         | 11. 팔꿈치관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해                                                            |
|    |         | 12. 손목 부위 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                                         |
|    |         | 13. 넓적다리뼈 또는 정강이뼈 골절(넓적다리뼈머리 골절은 제외한다)                                                   |
|    |         | 14. 넓적다리 부위 완전 절단(무릎관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                               |
|    |         | 15. 무릎관절의 전방 및 후방 십자인대의 파열                                                               |
|    |         | 16. 발목관절 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해                                                             |
|    |         | 17. 발목관절의 손상으로 발목뼈의 완전탈구가 동반된 상해                                                         |
|    |         | 18. 발목 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                                            |
|    |         | 19. 그 밖에 3급에 해당한다고 인정되는 상해                                                               |
| 4급 | 1천만원    | 1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 고도인 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 해당한다)                 |
|    |         | 2. 각막 이식술을 시행한 상해                                                                        |
|    |         | 3. 후안부 안내 수술을 시행한 상해(유리체 출혈, 망막박리 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다)                                  |
|    |         | 4. 흉부 또는 복합 손상으로 인공호흡기를 시행한 상해(기관절개술을 시행한 경우도 포함한다)                                      |
|    |         | 5. 진단적 목적으로 복부 또는 흉부 수술을 시행한 상해(복강경 또는 흉강경 수술도 포함한다)                                     |
|    |         | 6. 상완신경총 완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해                                                          |

|    |       |                                                                                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 7. 상완신경총 불완전 손상(2개 이상의 주요 말초신경 장애를 보이는 손상에 적용한다)으로 수술을 시행한 상해                      |
|    |       | 8. 위팔뼈목 골절                                                                         |
|    |       | 9. 위팔뼈 몸통 분쇄성 골절                                                                   |
|    |       | 10. 위팔뼈 위관절용기 또는 위팔뼈 먼쪽 부위 관절내 골절(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 작은 머리 골절에 적용한다)로 수술을 시행한 상해 |
|    |       | 11. 노뼈 먼쪽 부위 골절과 자뼈머리 탈구가 동반된 상해(갈레아찌 골절을 말한다)                                     |
|    |       | 12. 자뼈 몸쪽 부위 골절과 노뼈머리 탈구가 동반된 상해(몬테지아 골절을 말한다)                                     |
|    |       | 13. 아래팔 완전 절단(손목관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                             |
|    |       | 14. 노손목관절 골절 및 탈구(손목뼈간 관절 탈구, 먼쪽 노자관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행한 상해                        |
|    |       | 15. 손목뼈 골절 및 탈구가 동반된 상해                                                            |
|    |       | 16. 무지 또는 다발성 손가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                          |
|    |       | 17. 불안정성 골반뼈 골절로 수술하지 않은 상해                                                        |
|    |       | 18. 골반고리가 안정적인 골반뼈 골절(엉치뼈 골절 및 꼬리뼈 골절을 포함한다)로 수술을 시행한 상해                           |
|    |       | 19. 골반뼈 관절의 분리로 수술을 시행한 상해                                                         |
|    |       | 20. 비구 골절 또는 비구 골절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                              |
|    |       | 21. 무릎관절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                            |
|    |       | 22. 종아리 완전 절단(발목관절 부위 분리절단을 포함한다) 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                             |
|    |       | 23. 목말뼈 또는 발꿈치뼈 골절                                                                 |
|    |       | 24. 무족지 또는 다발성 발가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                         |
|    |       | 25. 팔다리의 연부 조직에 손상이 심하여 유경 피판술 또는 원거리 피판술을 시행한 상해                                  |
|    |       | 26. 화상, 좌창, 괴사창 등으로 연부 조직의 손상이 몸 표면의 약 4.5퍼센트 이상인 상해                               |
|    |       | 27. 그 밖에 4급에 해당한다고 인정되는 상해                                                         |
| 5급 | 900만원 | 1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행한 경우에 적용한다)         |
|    |       | 2. 안와 골절에 의한 겹보임[복시(複視)]으로 안와 골절 재건술과 사시 수술을 시행한 상해                                |
|    |       | 3. 복강내 출혈 또는 장기 파열 등으로 중재적 방사선학적 시술을 통하여 지혈술을 시행하거나 경피적 배액술 등을 시행하여 보존적으로 치료한 상해   |
|    |       | 4. 안정성 추체 골절                                                                       |
|    |       | 5. 상완 신경총 상부 몸통 또는 하부 몸통의 완전 손상으로 수술하지 않은 상해                                       |
|    |       | 6. 위팔뼈 몸통 골절                                                                       |
|    |       | 7. 노뼈머리 또는 자뼈 갈고리돌기 골절로 수술을 시행한 상해                                                 |
|    |       | 8. 노뼈와 자뼈의 몸통 골절이 동반된 상해                                                           |
|    |       | 9. 노뼈 붓돌기 골절                                                                       |
|    |       | 10. 노뼈 먼쪽부위 관절내 골절                                                                 |
|    |       | 11. 손목 손배뼈 골절                                                                      |



|    |       |                                                                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 12. 수근부 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                                             |
|    |       | 13. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                      |
|    |       | 14. 엉덩관절의 골절성 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해(비구 골절을 동반하지 않은 경우에 해당한다)                      |
|    |       | 15. 엉덩관절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                        |
|    |       | 16. 넓적다리뼈머리 골절로 수술을 시행하지 않은 상해                                                 |
|    |       | 17. 넓적다리뼈 또는 몸쪽 정강이뼈의 견열골절                                                     |
|    |       | 18. 무릎관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                              |
|    |       | 19. 무릎관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열                                                    |
|    |       | 20. 무릎뼈 골절                                                                     |
|    |       | 21. 발목관절의 양과 골절 또는 삼과 골절(내과, 외과, 후과를 말한다)                                      |
|    |       | 22. 발목관절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                        |
|    |       | 23. 그 밖의 발목뼈 골절(목말뼈 및 발꿈치뼈는 제외한다)                                              |
|    |       | 24. 발목발허리(리스프랑)관절 손상                                                           |
|    |       | 25. 3개 이상의 발허리뼈 골절로 수술을 시행한 상해                                                 |
|    |       | 26. 발목 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                                              |
|    |       | 27. 무족지를 제외한 단일 발가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행한 상해                                    |
|    |       | 28. 아킬레스건, 무릎인대, 넓적다리 사두건 또는 넓적다리 이두건 파열로 수술을 시행한 상해                           |
|    |       | 29. 팔다리 근육 또는 힘줄 파열로 6개 이상의 근육 또는 힘줄 봉합술을 시행한 상해                               |
|    |       | 30. 다발성 팔다리의 주요 혈관 손상으로 봉합술 또는 이식술을 시행한 상해                                     |
|    |       | 31. 팔다리의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행한 상해                                              |
|    |       | 32. 23치 이상의 치과보철을 필요로 하는 상해                                                    |
|    |       | 33. 그 밖에 5급에 해당한다고 인정되는 상해                                                     |
| 6급 | 700만원 | 1. 뇌손상으로 신경학증상이 경도인 상해(수술을 시행한 경우에 적용한다)                                       |
|    |       | 2. 뇌손상으로 신경학적 증상이 중등도에 해당하는 상해(신경학적 증상이 48시간 미만 지속되는 경우로 수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다) |
|    |       | 3. 전안부 안내 수술을 시행한 상해(외상성 백내장, 녹내장 등으로 수술을 시행한 경우에 적용한다)                        |
|    |       | 4. 심장 타박                                                                       |
|    |       | 5. 폐타박상(일측 폐의 50퍼센트 이상 면적을 흉부 CT 등에서 확인한 경우에 한정한다)                             |
|    |       | 6. 요도 파열로 유치 카테타, 부지 삽입술을 시행한 상해                                               |
|    |       | 7. 혈흉(혈액가슴증) 또는 기흉(공기가슴증)이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행한 상해                            |
|    |       | 8. 어깨관절의 회전근개 파열로 수술을 시행한 상해                                                   |
|    |       | 9. 외상성 상부관절와순 파열로 수술을 시행한 상해                                                   |
|    |       | 10. 어깨관절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                        |
|    |       | 11. 어깨관절의 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                              |
|    |       | 12. 위팔뼈 대결절 견열 골절                                                              |
|    |       | 13. 위팔뼈 먼쪽 부위 견열골절(외상과 골절, 내상과 골절 등에 해당한다)                                     |
|    |       | 14. 팔꿈치관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                              |
|    |       | 15. 팔꿈치관절 탈구로 수술을 시행한 상해                                                       |

|    |       |                                                                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|
|    |       | 16. 팔꿈치관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행한 상해                        |
|    |       | 17. 노뼈 몸통 또는 먼쪽 부위 관절외 골절                                      |
|    |       | 18. 노뼈목 골절                                                     |
|    |       | 19. 자뼈 팔꿈치머리 부위 골절                                             |
|    |       | 20. 자뼈 몸통 골절(몸쪽 부위 골절은 제외한다)                                   |
|    |       | 21. 다발성 손목손허리뼈 관절 탈구 또는 다발성 골절탈구                               |
|    |       | 22. 무지 또는 다발성 손가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                  |
|    |       | 23. 무릎관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                    |
|    |       | 24. 무릎관절 내측 또는 외측 측부인대 파열로 수술을 시행한 상해                          |
|    |       | 25. 반월상(반달모양) 연골 파열로 수술을 시행한 상해                                |
|    |       | 26. 발목관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                               |
|    |       | 27. 발목관절 내측 또는 외측 측부인대의 파열 또는 골절을 동반하지 않은 먼쪽 정강이뼈 · 종아리뼈 분리    |
|    |       | 28. 2개 이하의 발허리뼈 골절로 수술을 시행한 상해                                 |
|    |       | 29. 무족지 또는 다발성 발가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                 |
|    |       | 30. 팔다리 근육 또는 힘줄 파열로 3개 이상 5개 이하의 근육 또는 힘줄 봉합술을 시행한 상해         |
|    |       | 31. 19치 이상 22치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                             |
|    |       | 32. 그 밖에 6급에 해당한다고 인정되는 상해                                     |
| 7급 | 500만원 | 1. 다발성 얼굴 머리뼈 골절 또는 뇌신경 손상과 동반된 얼굴 머리뼈 골절                      |
|    |       | 2. 겹보임을 동반한 마비 또는 제한 사시로 사시수술을 시행한 상해                          |
|    |       | 3. 안와 골절로 재건술을 시행한 상해                                          |
|    |       | 4. 골다공증성 척추 압박골절                                               |
|    |       | 5. 쇄골(빗장뼈) 골절                                                  |
|    |       | 6. 어깨뼈(어깨뼈가시, 어깨뼈몸통, 가슴우리 탈구, 어깨뼈목, 봉우리돌기 및 부리돌기 포함) 골절        |
|    |       | 7. 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대 완전 파열                                     |
|    |       | 8. 상완신경총 불완전 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해                               |
|    |       | 9. 노뼈머리 또는 자뼈 갈고리돌기 골절로 수술을 시행하지 않은 상해                         |
|    |       | 10. 자뼈 붓돌기 기저부 골절                                              |
|    |       | 11. 삼각섬유연골 복합체 손상                                              |
|    |       | 12. 노손목관절 탈구(손목뼈간관절 탈구, 먼쪽 노자관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행한 상해          |
|    |       | 13. 노손목관절 골절 및 탈구(손목뼈간관절 탈구, 먼쪽 노자관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해 |
|    |       | 14. 손배뼈 외 손목뼈 골절                                               |
|    |       | 15. 손목 부위 손배뼈 · 반달뼈 사이 인대 파열                                   |
|    |       | 16. 손목손허리뼈 관절의 탈구 또는 골절탈구                                      |
|    |       | 17. 다발성 손허리뼈 골절                                                |
|    |       | 18. 손허리손가락관절의 골절 및 탈구                                          |
|    |       | 19. 무지를 제외한 단일 수지의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                  |
|    |       | 20. 골반뼈 관절의 분리로 수술을 시행하지 않은 상해                                 |
|    |       | 21. 엉덩관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                    |

|    |       |                                                                                         |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 22. 종아리뼈 몸통 골절 또는 뼈머리 골절                                                                |
|    |       | 23. 발목관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                                             |
|    |       | 24. 발목관절 내과, 외과 또는 후과 골절                                                                |
|    |       | 25. 무족지를 제외한 단일 발가락의 완전 절단 소실로 재접합술을 시행하지 않은 상해                                         |
|    |       | 26. 16치 이상 18치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                                                      |
|    |       | 27. 그 밖에 7급에 해당한다고 인정되는 상해                                                              |
| 8급 | 300만원 | 1. 뇌손상으로 신경학적 증상이 경도인 상해(수술을 시행하지 않은 경우에 적용한다)                                          |
|    |       | 2. 위턱뼈, 아래턱뼈, 이틀뼈 등의 얼굴 머리뼈 골절                                                          |
|    |       | 3. 외상성 시신경병증                                                                            |
|    |       | 4. 외상성 안검하수로 수술을 시행한 상해                                                                 |
|    |       | 5. 복합 고막 파열                                                                             |
|    |       | 6. 혈흉 또는 기흉이 발생하여 폐쇄식 흉관 삽관수술을 시행하지 않은 상해                                               |
|    |       | 7. 3개 이상의 다발성 갈비뼈 골절                                                                    |
|    |       | 8. 각종 돌기 골절(극돌기, 횡돌기) 또는 후궁 골절                                                          |
|    |       | 9. 어깨관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                                              |
|    |       | 10. 위팔뼈 위관절염기 또는 위팔뼈 먼쪽 부위 관절내 골절(경과 골절, 과간 골절, 내과 골절, 작은 머리 골절 등을 말한다)로 수술을 시행하지 않은 상해 |
|    |       | 11. 팔꿈치관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                                                            |
|    |       | 12. 손허리뼈 골절                                                                             |
|    |       | 13. 손가락뼈의 몸쪽 손가락뼈 사이 또는 먼쪽 손가락뼈 사이 골절 탈구                                                |
|    |       | 14. 다발성 손가락뼈 골절                                                                         |
|    |       | 15. 무지 손허리손가락관절 측부인대 파열                                                                 |
|    |       | 16. 골반고리가 안정적인 골반뼈 골절(엉치뼈 골절 및 꼬리뼈 골절을 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해                            |
|    |       | 17. 무릎관절 십자인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해                                                     |
|    |       | 18. 3개 이상의 발허리뼈 골절로 수술을 시행하지 않은 상해                                                      |
|    |       | 19. 손발가락뼈 골절 및 탈구로 수술을 시행한 상해                                                           |
|    |       | 20. 팔다리의 근육 또는 힘줄 파열로 하나 또는 두개의 근육 또는 힘줄 봉합술을 시행한 상해                                    |
|    |       | 21. 팔다리의 주요 말초 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해                                                   |
|    |       | 22. 팔다리의 감각 신경 손상으로 수술을 시행한 상해                                                          |
|    |       | 23. 팔다리의 다발성 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해                                               |
|    |       | 24. 팔다리의 연부 조직 손상으로 피부 이식술이나 국소 피판술을 시행한 상해                                             |
|    |       | 25. 13치 이상 15치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                                                      |
|    |       | 26. 그 밖에 8급에 해당한다고 인정되는 상해                                                              |
| 9급 | 240만원 | 1. 얼굴 부위의 코뼈 골절로 수술을 시행한 상해                                                             |
|    |       | 2. 2개 이하의 단순 갈비뼈 골절                                                                     |
|    |       | 3. 고환 손상으로 수술을 시행한 상해                                                                   |
|    |       | 4. 음경 손상으로 수술을 시행한 상해                                                                   |
|    |       | 5. 복장뼈(흉골) 골절                                                                           |
|    |       | 6. 추간판 탈출증                                                                              |

|     |       |                                                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|
|     |       | 7. 흉쇄관절 탈구                                               |
|     |       | 8. 팔꿈치관절 내측 또는 외측 측부 인대 파열로 수술을 시행하지 않은 상해               |
|     |       | 9. 노손목관절 탈구(손목뼈간관절 탈구, 먼쪽 노자관절 탈구를 포함한다)로 수술을 시행하지 않은 상해 |
|     |       | 10. 손가락뼈 골절로 수술을 시행한 상해                                  |
|     |       | 11. 손가락관절 탈구                                             |
|     |       | 12. 무릎관절 측부인대 부분 파열로 수술을 시행하지 않은 상해                      |
|     |       | 13. 2개 이하의 발허리뼈 골절로 수술을 시행하지 않은 상해                       |
|     |       | 14. 발가락뼈 골절 또는 발가락관절 탈구로 수술을 시행한 상해                      |
|     |       | 15. 그 밖에 견열골절 등 제불완전골절                                   |
|     |       | 16. 아킬레스건, 무릎인대, 넓적다리 사두건 또는 넓적다리 이두건 파열로 수술을 시행하지 않은 상해 |
|     |       | 17. 손가락·발가락 펴근힘줄 1개의 파열로 힘줄 봉합술을 시행한 상해                  |
|     |       | 18. 팔다리의 주요 혈관손상으로 봉합술 혹은 이식술을 시행한 상해                    |
|     |       | 19. 11치 이상 12치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                       |
| 10급 | 200만원 | 20. 그 밖에 9급에 해당한다고 인정되는 상해                               |
|     |       | 1. 3cm 이상 얼굴 부위 찢김상처(열상)                                 |
|     |       | 2. 안검과 누소관 찢김상처로 봉합술과 누소관 재건술을 시행한 상해                    |
|     |       | 3. 각막, 공막 등의 찢김상처로 일차 봉합술만 시행한 상해                        |
|     |       | 4. 어깨관절부위의 회전근개 파열로 수술을 시행하지 않은 상해                       |
|     |       | 5. 외상성 상부관절와손 파열 중 수술을 시행하지 않은 상해                        |
|     |       | 6. 손발가락관절 골절 및 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                        |
|     |       | 7. 다리 3대 관절의 혈관절증                                        |
|     |       | 8. 연부조직 또는 피부 결손으로 수술을 시행하지 않은 상해                        |
|     |       | 9. 9치 이상 10치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                         |
|     |       | 10. 그 밖에 10급에 해당한다고 인정되는 상해                              |
| 11급 | 160만원 | 1. 뇌진탕                                                   |
|     |       | 2. 얼굴 부위의 코뼈 골절로 수술을 시행하지 않는 상해                          |
|     |       | 3. 손가락뼈 골절 또는 손가락관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                   |
|     |       | 4. 발가락뼈 골절 또는 발가락관절 탈구로 수술을 시행하지 않은 상해                   |
|     |       | 5. 6치 이상 8치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                          |
|     |       | 6. 그 밖에 11급에 해당한다고 인정되는 상해                               |
| 12급 | 120만원 | 1. 외상 후 급성 스트레스 장애                                       |
|     |       | 2. 3cm 미만 얼굴 부위 찢김상처                                     |
|     |       | 3. 척추 염좌                                                 |
|     |       | 4. 팔다리 관절의 근육 또는 힘줄의 단순 염좌                               |
|     |       | 5. 팔다리의 찢김상처로 창상 봉합술을 시행한 상해(길이에 관계없이 적용한다)              |
|     |       | 6. 팔다리 감각 신경 손상으로 수술을 시행하지 않은 상해                         |
|     |       | 7. 4치 이상 5치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                          |
|     |       | 8. 그 밖에 12급에 해당한다고 인정되는 상해                               |

|     |      |                                                                      |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------|
| 13급 | 80만원 | 1. 결막의 찢김상처로 일차 봉합술을 시행한 상해                                          |
|     |      | 2. 단순 고막 파열                                                          |
|     |      | 3. 홍부 타박상으로 갈비뼈 골절 없이 홍부의 동통을 동반한상해                                  |
|     |      | 4. 2치 이상 3치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                                      |
|     |      | 5. 그 밖에 13급에 해당한다고 인정되는 상해                                           |
| 14급 | 50만원 | 1. 방광, 요도, 고환, 음경, 신장, 간, 지라 등 내부장기 손상(장간막파열을 포함한다)으로 수술을 시행하지 않은 상해 |
|     |      | 2. 손발가락 관절 염좌                                                        |
|     |      | 3. 팔다리의 단순 타박                                                        |
|     |      | 4. 1치 이하의 치과보철을 필요로 하는 상해                                            |
|     |      | 5. 그 밖에 14급에 해당한다고 인정되는 상해                                           |

## 2. 영역별 세부지침

| 영역 | 내용                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공통 | 2급부터 11급까지의 상해 내용 중 2가지 이상의 상해가 중복된 경우에는 가장 높은 등급에 해당하는 상해부터 하위 3등급(예: 상해내용이 2급에 해당하는 경우에는 5급까지) 사이의 상해가 중복된 경우에만 가장 높은 상해 내용의 등급보다 한 등급 높은 금액으로 배상(이하 "병급"이라 한다) 한다. |
|    | 일반 외상과 치과보철을 필요로 하는 상해가 중복된 경우에는 각각의 상해 등급별 금액을 배상하되, 그 합산액이 1급의 금액을 초과하지 않는 범위에서 배상한다                                                                                |
|    | 1개의 상해에서 2개 이상의 상향 또는 하향 조정의 요인이 있을 때 등급 상향 또는 하향 조정은 1회만 큰 폭의 조정을 적용한다. 다만, 상향 조정 요인과 하향 조정 요인이 여러 개가 함께 있을 때에는 큰 폭의 상향 또는 큰 폭의 하향 조정 요인을 각각 선택하여 함께 반영한다.           |
|    | 재해 발생 시 만 13세 미만인 사람은 소아로 인정한다.                                                                                                                                       |
|    | 연부 조직에 손상이 심하여 유리 피판술, 유경 피판술, 원거리 피판술, 국소 피판술이나 피부 이식술을 시행할 경우 얼굴 부위는 1등급 상위등급을 적용하고, 손 부위, 발 부위에 국한된 손상에 대해서는 한 등급 아래의 등급을 적용한다.                                    |
| 머리 | "뇌손상"이란 국소성 뇌손상인 외상성 머리뼈안의 출혈(경막상·하출혈, 뇌실 내 및 뇌실질 내 출혈, 거미막하 출혈 등을 말한다) 또는 경막하 수혈액낭종, 거미막 낭종, 머리뼈 골절(머리뼈 기저부 골절을 포함한다) 등과 미만성 축삭손상을 포함한 뇌타박상을 말한다.                    |
|    | 4급 이하(4급에서 14급까지를 말한다)에서 의식 외에 뇌신경 손상이나 국소성 신경학적 이상 소견이 있는 경우 한 등급을 상향 조정할 수 있다.                                                                                      |
|    | 신경학적 증상은 글라스고우 혼수척도(Glasgow coma scale)로 구분하며, 고도는 8점 이하, 중등도는 9점 이상 12점 이하, 경도는 13점 이상 15점 이하를 말한다.                                                                  |
|    | 글라스고우 혼수척도는 진정치료 전에 평가하는 것을 원칙으로 한다.                                                                                                                                  |
|    | 글라스고우 혼수척도 평가 시 의식이 있는 상태에서 기관지 삽관이 필요한 경우는 제외한다.                                                                                                                     |
|    | 의무기록 상 의식상태가 혼수(coma)와 반혼수(semicoma)는 고도, 혼미(stupor)는 중등도, 기면(drowsy)은 경도로 본다.                                                                                        |
|    | 두피 타박상, 찢김상처(열창)는 14급으로 본다.                                                                                                                                           |
|    | 만성 경막하 혈종으로 수술을 시행한 경우에는 6급 2호에 준용한다.                                                                                                                                 |
|    | 외상 후 급성 스트레스 장애는 다른 진단이 전혀 없이 단독 부상 및 질병으로 외상 후 1개월 이내 발병된 경우에 적용한다.                                                                                                  |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 홍·복부 |    | 심장타박(6급)의 경우, ①심전도에서 Tachyarrhythmia 또는 ST변화 또는 부정맥, ②심초음파에서 심낭액증가소견이 있거나 심장벽운동저하, ③심장효소치증가(CPK-MB, and Troponin T) 세가지 요구 충족 시 인정한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 척추   |    | <p>완전 마비는 근력등급 3 이하인 경우이며, 불완전 마비는 근력등급 4인 경우로 정한다.</p> <p>척추관 협착증이나 추간판 탈출증이 외상으로 증상이 발생한 경우나 악화된 경우는 9급으로 본다.</p> <p>척추 손상으로 인하여 신경근증 이나 감각이상을 호소하는 경우는 9급으로 본다.</p> <p>마미증후군은 척추손상으로 본다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 팔·다리 | 공통 | <p>2급부터 11급까지의 내용 중 팔다리 골절에서 별도로 상해 등급이 규정되지 않은 경우, 보존적 치료를 시행한 골절은 해당등급에서 2급 낮은 등급을 적용하며, 도수 정복 및 경피적 핀고정술을 시행한 경우에는 해당 등급에서 1급 낮은 등급을 적용한다.</p> <p>2급부터 11급까지의 상해 내용 중 개방성 골절 또는 탈구에서 거스틸로 2형 이상(개방창의 길이가 1cm 이상인 경우를 말한다)의 개방성 골절 또는 탈구에서만 1등급 상위 등급을 적용한다.</p> <p>2급부터 11급까지의 상해 내용 중 "수술적 치료를 시행하지 않은" 이라고 명확하게 기록되지 않은 각 등급 손상 내용은 수술적 치료를 시행한 경우를 말하며, 보존적 치료를 시행한 경우가 따로 명시되지 않은 경우는 두 등급 하향 조정함을 원칙으로 한다.</p> <p>양측 또는 단측을 별도로 규정한 경우에는 병합하지 않으나, 별도 규정이 없는 양측 손상인 경우에는 병합한다.</p> <p>골절에 주요 말초신경의 손상 동반 시 해당 골절보다 1등급 상위 등급을 적용한다.</p> <p>재접합술을 시행한 절단소실의 경우 해당부위의 절단보다 2급 높은 등급을 적용한다.</p> <p>아절단은 완전 절단에 준한다.</p> <p>관절 분리절단의 경우는 상위부 절단으로 본다.</p> <p>골절 치료로 인공관절 치환술 시행할 경우 해당부위의 골절과 동일한 등급으로 본다.</p> <p>팔다리 근육 또는 힘줄의 부분 파열로 보존적으로 치료한 경우 근육 또는 힘줄의 단순 염좌(12급)로 본다.</p> <p>팔다리 관절의 인공관절 치환 후 재치환 시 해당 부위 골절보다 1등급 높은 등급을 적용한다.</p> <p>보존적으로 치료한 팔다리 주요관절 골절 및 탈구는 해당관절의 골절 및 탈구보다 3등급 낮은 등급을 적용한다.</p> <p>수술을 시행한 팔다리 주요 관절 탈구는 해당 관절의 보존적으로 치료한 탈구보다 2등급 높은 등급을 적용한다.</p> <p>동일 관절 혹은 동일 골의 손상은 병합하지 않으며 상위 등급을 적용한다</p> <p>분쇄 골절을 형성하는 골절선은 선상(선모양) 골절이 아닌 골절선으로 판단한다.</p> <p>손발가락 절단 시 절단부위에 따른 차이는 두지 않는다</p> <p>"근육(근), 힘줄(건), 인대 파열"이란 완전 파열을 말하며, 부분파열은 수술을 시행한 경우에 완전 파열로 본다.</p> <p>팔다리뼈 골절 중 상해등급에서 별도로 명시하지 않은 팔다리뼈 골절(견열골절을 포함한다)은 제불완전골절로 본다. 다만, 개방정복(피부와 근육 절개 후 골절된 뼈를 바로잡는 시술을 말한다)을 시행한 경우는 해당 부위 골절 항에 적용한다.</p> <p>팔다리뼈 골절 시 시행한 외고정술도 수술을 한 것으로 본다.</p> |

|      |    |                                                                                                                                                                    |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팔·다리 | 팔  | 소아의 경우, 성인의 동일 부위 골절보다 1급 낮게 적용한다. 다만, 성장판 손상이 동반된 경우와 연부조직 손상은 성인과 동일한 등급을 적용한다.                                                                                  |
|      |    | 주요 동맥 또는 정맥 파열로 봉합술을 시행한 상해의 경우, 주요 동맥 또는 정맥이란 수술을 통한 혈행의 확보가 의학적으로 필요한 경우를 말하며, "다발성 혈관 손상"이란 2개 부위 이상의 주요 동맥 또는 정맥의 손상을 말한다.                                     |
|      |    | 상부관절손 파열은 외상성 파열만 인정한다.                                                                                                                                            |
|      |    | 회전근개 파열 개수에 따른 차등을 두지 않는다.                                                                                                                                         |
|      |    | 6급의 어깨관절 탈구에서 재발성 탈구를 초래할 수 있는 해부학적 병변이 동시 확인된 경우는 수술 여부에 상관없이 6급을 적용한다.                                                                                           |
|      |    | 견봉 쇄골간 관절 탈구, 관절낭 또는 견봉 쇄골간 인대 파열은 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열에 포함되고, 견봉 쇄골인대 및 오구 쇄골인대의 완전 파열로 수술한 경우 7급을 적용하며, 부분 파열로 보존적 치료를 시행한 경우 9급을 적용하고, 단순 염좌의 경우 12급을 적용한다. |
|      |    | 주요 동맥 또는 정맥 파열로 봉합술을 시행한 상해의 경우, 주요 동맥 또는 정맥이란 수술을 통한 혈행의 확보가 의학적으로 필요한 경우를 말하며, 다발성 혈관 손상이란 2부위 이상의 주요 동맥 또는 정맥의 손상을 의미한다.                                        |
|      |    |                                                                                                                                                                    |
|      |    |                                                                                                                                                                    |
|      |    |                                                                                                                                                                    |
|      | 다리 | 양측 두덩뼈가지(치골지) 골절, 두덩뼈(치골) 위아래 가지 골절 등에서는 병급하지 않는다.                                                                                                                 |
|      |    | 엉치뼈 골절, 꼬리뼈 골절은 골반뼈 골절로 본다.                                                                                                                                        |
|      |    | 무릎관절 십자인대 파열은 전후방 십자인대의 동시 파열이 별도로 규정되어 있으므로 병급하지 않으나 내외측 측부인대 동시 파열, 십자인대와 측부인대 파열, 반월상 연골판 파열 등은 병급한다                                                            |
|      |    | 후경골건 및 전경골건 파열은 발목관절 측부인대 파열로 수술을 시행한 경우의 등급으로 본다.                                                                                                                 |
|      |    | 넓적다리뼈 또는 정강이뼈·종아리뼈의 견열성 골절의 경우, 동일 관절의 인대 손상에 대하여 수술적 치료를 시행한 경우는 인대 손상 등급으로 본다.                                                                                   |
|      |    | 정강이뼈 후과의 단독 골절 시 발목관절 내과 또는 외과의 골절로 본다.                                                                                                                            |
|      |    | 엉덩관절이란 넓적다리뼈머리와 골반뼈의 비구를 포함하며, "골절탈구"란 골절과 동시에 관절의 탈구가 발생한 상태를 말한다.                                                                                                |
|      |    | 불안정성 골반 골절은 골반고리를 이루는 골간의 골절 탈구를 포함한다.                                                                                                                             |
|      |    | "다리의 3대 관절"이란 엉덩관절, 무릎관절, 발목관절을 말한다                                                                                                                                |
|      |    | 무릎관절의 전방 또는 후방 십자인대의 파열은 완전파열(또는 이에 준하는 파열)로 인대 복원수술을 시행한 파열에 적용한다.                                                                                                |
|      |    | 골반고리가 안정적인 골반뼈의 수술을 시행한 골절은 두덩뼈 골절로 수술한 경우 등을 포함한다.                                                                                                                |

#### 〈붙임〉 자동차손해배상보장법시행령 [별표 2]

후유장애의 구분과 책임보험금의 한도금액(제3조제1항제3호 관련)

| 장애<br>급별 | 한도<br>금액       | 신체장애 내용                                                                                                                                             |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1급       | 1억<br>5천<br>만원 | 1. 두 눈이 실명된 사람<br>2. 말하는 기능과 음식을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람<br>3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람<br>4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 항상 보호를 받아야 하는 사람 |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>5. 반신불수가 된 사람</li> <li>6. 두 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>7. 두 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람</li> <li>8. 두 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>9. 두 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2급 | 1억<br>3,500<br>만원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람</li> <li>2. 두 눈의 시력이 각각 0.02 이하로 된 사람</li> <li>3. 두 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>4. 두 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>5. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람</li> <li>6. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 보호를 받아야 하는 사람</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 3급 | 1억<br>2,000<br>만원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람</li> <li>2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능을 완전히 잃은 사람</li> <li>3. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 일생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람</li> <li>4. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 일생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람</li> <li>5. 두 손의 손가락을 모두 잃은 사람</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 4급 | 1억<br>500<br>만원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 두 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람</li> <li>2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람</li> <li>3. 고막이 전부 결손 되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력을 완전히 잃은 사람</li> <li>4. 한쪽 팔을 팔꿈치관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>5. 한쪽 다리를 무릎관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>6. 두 손의 손가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람</li> <li>7. 두 발을 발목발허리(리스프랑)관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 5급 | 9천<br>만원          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람</li> <li>2. 한쪽 팔을 손목관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>3. 한쪽 다리를 발목관절 이상의 부위에서 잃은 사람</li> <li>4. 한쪽 팔을 완전히 사용하지 못하게 된 사람</li> <li>5. 한쪽 다리를 완전히 사용하지 못하게 된 사람</li> <li>6. 두 발의 발가락을 모두 잃은 사람</li> <li>7. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람</li> <li>8. 흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 사람</li> </ul>                                                                                            |
| 6급 | 7,500<br>만원       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 두 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람</li> <li>2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람</li> <li>3. 고막이 대부분 결손되거나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</li> <li>4. 한 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</li> <li>5. 척추(등골뼈)에 뚜렷한 기형이나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람</li> <li>6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람</li> <li>7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 2개 관절을 못쓰게 된 사람</li> <li>8. 한쪽 손의 5개 손가락을 잃거나 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개의 손가락을 잃은 사람</li> </ul> |
| 7급 | 6천<br>만원          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람</li> <li>2. 두 귀의 청력이 모두 40센티미터 이상의 거리에서는 보</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <p>통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</p> <p>3. 한쪽 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</p> <p>4. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람</p> <p>5. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사하지 못하는 사람</p> <p>6. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 잃은 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 잃은 사람</p> <p>7. 한쪽 손의 5개의 손가락 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>8. 한쪽 발을 발목발허리관절 이상의 부위에서 잃은 사람</p> <p>9. 한쪽 팔에 가관절(假關節: 부러진 뼈가 완전히 아물지 못하여 그 부분이 마치 관절처럼 움직이는 상태를 말한다. 이하 같다)이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람</p> <p>10. 한쪽 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 운동장애가 남은 사람</p> <p>11. 두 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>12. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람</p> <p>13. 양쪽의 고환을 잃은 사람</p>                            |
| 8급 | 4,500만원 | <p>1. 한쪽 눈이 시력이 0.02 이하로 된 사람</p> <p>2. 척추에 운동장애가 남은 사람</p> <p>3. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람</p> <p>4. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개 이상의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>5. 한쪽 다리가 5센티미터 이상 짧아진 사람</p> <p>6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>8. 한쪽 팔에 가관절이 남은 사람</p> <p>9. 한쪽 다리에 가관절이 남은 사람</p> <p>10. 한쪽 발의 발가락을 모두 잃은 사람</p> <p>11. 비장 또는 한쪽의 신장을 잃은 사람</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9급 | 3,800만원 | <p>1. 두 눈의 시력이 각각 0.6 이하로 된 사람</p> <p>2. 한쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람</p> <p>3. 두 눈에 반맹증·시아합착 또는 시야결손이 남은 사람</p> <p>4. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손이 남은 사람</p> <p>5. 코가 결손 되어 그 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람</p> <p>6. 말하는 기능과 음식을 씹는 기능에 장애가 남은 사람</p> <p>7. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</p> <p>8. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 않으면 큰 말소리를 알아듣지 못하고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람</p> <p>9. 한쪽 귀의 청력을 완전히 잃은 사람</p> <p>10. 한쪽 손의 엄지손가락을 잃은 사람 또는 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 잃은 사람</p> <p>11. 한쪽 손의 엄지손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>12. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 잃은 사람</p> <p>13. 한쪽 발의 발가락을 모두 제대로 못쓰게 된 사람</p> <p>14. 생식기에 뚜렷한 장애가 남은 사람</p> |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 15. 신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람<br>16. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 사람                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10급 | 2,700만원 | 1. 한쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람<br>2. 말하는 기능이나 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람<br>3. 14개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람<br>4. 한쪽 귀의 청력이 귀에 입을 대고 말하지 않으면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람<br>5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서 보통의 말소리를 듣는 데 지장이 있는 사람<br>6. 한쪽 손의 둘째손가락을 잃은 사람 또는 엄지손가락과 둘째손가락 외의 2개의 손가락을 잃은 사람<br>7. 한쪽 손의 엄지손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 3개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>8. 한쪽 다리가 3센티미터 이상 짧아진 사람<br>9. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 잃은 사람<br>10. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람<br>11. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 |
| 11급 | 2,300만원 | 1. 두 눈이 모두 근접반사 기능에 뚜렷한 장애가 남거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람<br>2. 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 장애가 남은 사람<br>3. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 결손이 남은 사람<br>4. 한쪽 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람<br>5. 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 작은 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람<br>6. 척추에 기형이 남은 사람<br>7. 한쪽 손의 가운데손가락 또는 넷째손가락을 잃은 사람<br>8. 한쪽 손의 둘째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 2개의 손가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>9. 한쪽 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>10. 흉복부 장기의 기능에 장애가 남은 사람<br>11. 10개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람                                                                                         |
| 12급 | 1,900만원 | 1. 한쪽 눈의 근접반사 기능에 뚜렷한 장애가 있거나 뚜렷한 운동장애가 남은 사람<br>2. 한쪽 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장애가 남은 사람<br>3. 7개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람<br>4. 한쪽 귀의 귓바퀴가 대부분 결손된 사람<br>5. 쇄골(빗장뼈), 복장뼈(흉골), 갈비뼈, 어깨뼈 또는 골반뼈에 뚜렷한 기형이 남은 사람<br>6. 한쪽 팔의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람<br>7. 한쪽 다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람<br>8. 장관골에 기형이 남은 사람<br>9. 한쪽 손의 가운데손가락이나 넷째손가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>10. 한쪽 발의 둘째발가락을 잃은 사람 또는 한쪽 발의 둘째 발가락을 포함하여 2개의 발가락을 잃은 사람 또는 한쪽                                                                                                                                              |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 발의 가운데 발가락 이하의 3개의 발가락을 잃은 사람<br>11. 한쪽 발의 엄지발가락 또는 그 외의 4개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>12. 국부에 뚜렷한 신경증상이 남은 사람<br>13. 외모에 흉터가 남은 사람                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13급 | 1,500만원 | 1. 한쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람<br>2. 한쪽 눈에 반맹증, 시야협착 또는 시야결손이 남은 사람<br>3. 두 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 남거나 속눈썹에 결손이 남은 사람<br>4. 5개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람<br>5. 한쪽 손의 새끼손가락을 잃은 사람<br>6. 한쪽 손의 엄지손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람<br>7. 한쪽 손의 둘째손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람<br>8. 한쪽 손의 둘째손가락의 끝관절을 굽히고 펼 수 없게 된 사람<br>9. 한쪽 다리가 1센티미터 이상 짧아진 사람<br>10. 한쪽 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 잃은 사람<br>11. 한쪽 발의 둘째발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발이 둘째발가락을 포함하여 2개의 발가락을 제대로 못쓰게 된 사람 또는 한쪽 발의 가운데 발가락 이하의 발가락 3개를 제대로 못쓰게 된 사람 |
| 14급 | 1천만원    | 1. 한쪽 눈의 눈꺼풀의 일부에 결손이 있거나 속눈썹에 결손이 남은 사람<br>2. 3개 이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람<br>3. 한쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람<br>4. 팔의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람<br>5. 다리의 노출된 면에 손바닥 크기의 흉터가 남은 사람<br>6. 한쪽 손의 새끼손가락을 제대로 못쓰게 된 사람<br>7. 한쪽 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 마디뼈의 일부를 잃은 사람<br>8. 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 끝관절을 제대로 못쓰게 된 사람<br>9. 한 발의 가운데발가락 이하의 발가락 1개 또는 2개를 제대로 못쓰게 된 사람<br>10. 국부에 신경증상이 남은 사람                                                                  |

#### 비 고

1. 신체장애가 둘 이상 있는 경우에는 중한 신체장애에 해당하는 장애 등급보다 한 등급 높은 금액으로 배상한다.
2. 시력의 측정은 국제식 시력표로 하며, 굴절 이상이 있는 사람에 대해서는 원칙적으로 교정시력을 측정한다.
3. "손가락을 잃은 것"이란 엄지손가락은 가락뼈사이관절, 그 밖의 손가락은 몸쪽가락뼈사이관절 이상을 잃은 경우를 말한다.
4. "손가락을 제대로 못쓰게 된 것"이란 손가락 끝부분의 2분의 1 이상을 잃거나 손허리손가락관절(중수지관절) 또는 몸쪽가락뼈사이관절(엄지손가락의 경우에는가락뼈사이관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.
5. "발가락을 잃은 것"이란 발가락의 전부를 잃은 경우를 말한다.
6. "발가락을 제대로 못쓰게 된 것"이란 엄지발가락은 끝관절의 2분의 1 이상을, 그밖의 발가락은 끝관절 이상을 잃거나 발허리발가락관절(중족지관절) 또는 몸쪽가락뼈사이관절(엄지발가락의 경우에는 가락뼈사이관절을 말한다)에 뚜렷한 운동장애가 남은 경우를 말한다.

7. "흉터가 남은 것"이란 성형수술을 한 후에도 맨눈으로 식별이 가능한 흔적이 있는 상태를 말한다.
8. "항상 보호를 받아야 하는 것"이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등을 다른 사람에게 의존해야 하는 것을 말한다.
9. "수시로 보호를 받아야 하는 것"이란 일상생활에서 기본적인 음식섭취, 배뇨 등은 가능하나, 그 외의 일은 다른 사람에게 의존하여야 하는 것을 말한다.
10. "항상보호 또는 수시보호를 받아야 하는 기간"은 의사가 판정하는 노동능력상실기간을 기준으로 하여 타당한 기간으로 정한다.
11. "제대로 못 쓰게 된 것"이란 정상기능의 4분의 3 이상을 상실한 경우를 말하고, "뚜렷한 장애가 남은 것"이란 정상기능의 2분의 1 이상을 상실한 경우를 말하며, "장애가 남은 것"이란 정상기능의 4분의 1 이상을 상실한 경우를 말한다.
12. "신경계통의 기능 또는 정신기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 신경계통의 기능 또는 정신기능의 뚜렷한 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남아 평생 동안 특별히 쉬운 일 외에는 노동을 할 수 없는 사람을 말한다.
13. "신경계통의 기능 또는 정신기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것"이란 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 종사할 수 있는 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
  - 가. 신체적 능력은 정상이지만 뇌손상에 따른 정신적 결손증상이 인정되는 경우
  - 나. 전간(癲癇) 발작과 현기증이 나타날 가능성이 의학적·타각적(他覺的) 소견으로 증명되는 사람
  - 다. 팔다리에 경도(輕度)의 단마비(單痲痺)가 인정되는 사람
14. "흉복부 장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
15. "흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 손쉬운 노무 외에는 종사할 수 없는 것"이란 중등도(中等度)의 흉복부 장기의 장애로 노동능력이 일반인의 2분의 1 정도만 남은 경우를 말한다.
16. "흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 노무가 상당한 정도로 제한된 것"이란 중등도의 흉복부 장기의 장애로 취업가능한 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 경우를 말한다.

## 운전자보험 특별약관

### ① 보험료 분할납입 특별약관

#### 1. 보험료의 분할납입

보험회사(이하 '회사'라 함)는 이 특별약관에 따라 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말하며 이하 같음)를 보험증권에 기재된 횟수 및 금액(이하 '분할보험료'라 함)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다.

#### 2. 분할보험료의 납입방법

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제1회 분할보험료를 납입하고 제2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

#### 3. 분할보험료의 납입최고

- (1) 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제2회 이후의 분할보험료를 납입하지 않는 때에는 약정한 납입일자가 속하는 달의 다음 달 말일까지 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간 안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.
- (2) 위 '(1)'의 납입최고기간 안에 분할보험료를 납입하지 않는 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.
- (3) 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 않은 경우, 회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 위 '(1)' 및 '(2)'의 내용을 서면으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 제15조(계약 후 알릴의무) 제2항에 따라 주소변경을 통보하지 않는 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 회사의 의사 표시를 수령할 지정장소로 합니다.

#### 4. 보험료의 환급

이 특별약관 '3.(2)'에 따라 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

#### 5. 보험계약의 부활

- (1) 이 특별약관 '3.(2)'에 따라 보험계약이 해지되고 해약환급금이 지급되지 않은 경우, 보험계약이 해지된 후 30일 안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 해당 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.
- (2) 위 '(1)'의 경우 회사는 보험계약이 해지된 때부터 해당 분할보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

#### 6. 준용규정

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

### ② 의료비담보 특별약관

보험회사는 이 특별약관에 따라 보통약관 제4조(보험금의 종류와 한도) 규정에도 불구하고 피보험자가 자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 자동차사고로 인하여 다친 때에는 치료비가 1만원을 넘는 경우에 보험증권에 기재된 의료비담보특약 보험가입금액에 해당하는〈별표〉 '상해급별 보험가입금액'을 지급하여 드립니다.

〈별 표〉 상해급별 보험가입금액

| 보험가입금액<br>상해등급 | 보험가입금액 200만원 | 보험가입금액 300만원 |
|----------------|--------------|--------------|
| 1급             | 200만원        | 300만원        |
| 2급             | 167만원        | 250만원        |
| 3급             | 140만원        | 210만원        |
| 4급             | 120만원        | 180만원        |
| 5급             | 100만원        | 150만원        |
| 6급             | 87만원         | 130만원        |
| 7급             | 73만원         | 110만원        |
| 8급             | 60만원         | 90만원         |
| 9급             | 47만원         | 70만원         |
| 10급            | 40만원         | 60만원         |
| 11급            | 33만원         | 50만원         |
| 12급            | 20만원         | 30만원         |
| 13급            | 13만원         | 20만원         |
| 14급            | 7만원          | 10만원         |

(주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표1에서 정한 상해구분에 의함

### ③ 신용카드이용 보험료납입 특별약관

#### 1. 보상하는 손해

보험회사(이하 '회사'라 함)는 신용카드회사(이하 '카드회사'라 함)의 카드회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

#### 2. 보험료의 영수

보험회사는 신용카드이용 보험료납입 특별약관(이하 '특별약관'이라 함)에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로서 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

#### 3. 사고카드 계약

- (1) 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일부터 그 효력을 상실합니다.
- (2) 위 '(1)'의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

#### 4. 준용규정

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

### ④ 형사합의지원금 담보 특약

#### 1. 보상하는 손해

- (1) 보험회사는 피보험자가 자가용 자동차(이륜자동차는 제외하며 이하 같음)를 운전하던 중 생긴 사고로 인하여 다른 사람(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀인 경우는 제외하며 이하 같음)을 죽게 하거나, 다음 각 호에 해당하는 사고로 피보험자가 피해자에 대하여 형사합의를 한 경우에는 형사합의금으로 지급한 금액을 보상합니다. (단, 다른 사람의 100% 과실로 인한 경우에는 제외)

- ① 교통사고처리특례법 제3조 제2항 단서(별표1 참조)에 해당하는 사고(단, 이 단서 중 7 내지 8은 제외)를 일으켜 피해자(피보험자의 부모, 배우자, 자녀 및 피보험자가 운전하던 자동차의 동승자는 제외)가 42일(피해자 1인 기준이며, 다수 피해자의 진단일을 합하여 계산하지 않음. 다만, 피해자 1인에 대하여 한 사고로 최초 진단 이후에 추가 진단이 있는 경우에는 진단일을 합하여 적용) 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우
- ② 위 '①' 이외의 사고로 피해자(피보험자의 부모, 배우자, 자녀 및 피보험자가 운전하던 자동차의 동승자는 제외)가 형법 제 258조 제1항 또는 제2항, 교통사고처리특례법 제4조제1항제 2호(별표2 참조)의 '중상해'를 입은 경우
- (2) 다음 각 호 모두에 해당하는 경우, 회사는 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.
- ① 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우
- ② 보험회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우
- (3) 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우에, 다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많게 되는 경우에는 다음의 산식에 따라 보험금을 지급합니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

- (4) 위 '(1)', '(2)'의 형사합의지원금은 피해자 1인당 아래의 금액을 한도로 합니다.

| 피해자 구분 | 사망<br>(동승자 포함)   | 140일이상 진단<br>(동승자 제외) | 70일이상<br>140일미만 진단<br>(동승자 제외) | 42일이상<br>70일미만 진단<br>(동승자 제외) |
|--------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 지급 보험금 | 보험가입금액의 100% 해당액 | 보험가입금액의 75% 해당액       | 보험가입금액의 50% 해당액                | 보험가입금액의 25% 해당액               |

- (5) 위 '(1)'에 따라 보험금을 청구하고자 하는 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.
- ① 경찰서에서 발행한 교통사고사실확인원
- ② 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 함)
- ③ 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
- ④ 공탁확인서(단, 공탁금액이 명시되어 있어야 함) 및 공탁금 회수제한 신고서
- ⑤ 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
- (6) 위 '(2)'에 따라 보험회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.
- ① 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)

- ② 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)
  - ③ 경찰서에서 발행한 교통사고사실확인원 또는 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
  - ④ 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류
  - ⑤ 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류
- (7) 형사합의지원금은 한 번의 사고로 피해자가 다수인 경우에는 각각의 피해자에 대해 개별적으로 적용하여 지급하여 드립니다.
- (8) 회사는 피해자의 사망에 따른 형사합의지원금을 지급할 경우 피해자의 상해로 지급한 형사합의지원금이 있을 때에는 이를 공제한 금액을 지급합니다.

## 2. 보상하지 않는 손해

- (1) 보통약관 제3조(보상하지 않는 손해)에 해당하는 경우
- (2) 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전을 하던 중 사고를 일으킨 때

## 3. 준용규정

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

### 【별표1】 교통사고처리특례법 제3조 제2항 단서

1. 「도로교통법」 제5조에 따른 신호기가 표시하는 신호 또는 교통정리를 하는 경찰공무원등의 신호를 위반하거나 통행금지 또는 일시정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우
2. 「도로교통법」 제13조제3항을 위반하여 중앙선을 침범하거나 같은 법 제62조를 위반하여 횡단, 유턴 또는 후진한 경우
3. 「도로교통법」 제17조제1항 또는 제2항에 따른 제한속도를 시속 20킬로미터 초과하여 운전한 경우
4. 「도로교통법」 제21조제1항, 제22조, 제23조에 따른 앞지르기의 방법·금지시기·금지장소 또는 끼어들기의 금지를 위반하거나 같은 법 제60조제2항에 따른 고속도로에서의 앞지르기 방법을 위반하여 운전한 경우
5. 「도로교통법」 제24조에 따른 철길건널목 통과방법을 위반하여 운전한 경우
6. 「도로교통법」 제27조제1항에 따른 횡단보도에서의 보행자 보호의무를 위반하여 운전한 경우
7. 「도로교통법」 제43조, 「건설기계관리법」 제26조 또는 「도로교통법」 제96조를 위반하여 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니하고 운전한 경우. 이 경우 운전면허 또는 건설기계조종사면허의 효력이 정지 중이거나 운전의 금지 중인 때에는 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니한 것으로 본다.
8. 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 운전을 하거나 같은 법 제45조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전한 경우
9. 「도로교통법」 제13조제1항을 위반하여 보도(歩道)가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 같은 법 제13조제2항에 따른 보도 횡단방법을 위반하여 운전한 경우
10. 「도로교통법」 제39조제2항에 따른 승객의 추락 방지무무를 위반하여 운전한 경우
11. 「도로교통법」 제12조제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해(傷害)에 이르게 한 경우



12. 「도로교통법」 제39조제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

【별표2】형법 제258조 및 교통사고처리특례법 제4조제1항제2호

① 형법 제258조

- 제1항 : 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- 제2항 : 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게한 자도 전항의 형과 같다.

② 교통사고처리특례법 제4조제1항제2호

피해자가 신체의 상해로 인하여 생명에 대한 위험이 발생하거나 불구(不具)가 되거나 불치(不治) 또는 난치(難治)의 질병이 생긴 경우

# 개인신용정보 제공·이용에 대한 고객 권리 안내

## I. 금융서비스 이용 범위

- 가. 고객의 개인신용정보는 금융거래의 설정·유지여부 판단 목적 및 고객이 동의한 목적만으로 이용됩니다.
- 나. 고객은 영업장·인터넷 등 다양한 채널을 통해 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 제공받는 과정에서 1) 금융회사가 본인의 개인신용정보(이하 '본인정보')를 제휴·부가서비스 등을 위해 제3회사 등에 제공하는 것 및 2) 당해 금융회사가 금융상품 소개 및 구매권유(이하 '마케팅') 목적으로 이용하는 것에 대해 동의를 하지 않는 경우에도 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 이용하실 수 있습니다. 다만, 이러한 동의를 하지 않으신 경우에는 제휴·부가서비스 및 신상품·서비스 등을 제공받지 못할 수도 있습니다.

## II. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상의 고객 권리

### 가. 본인정보의 이용 및 제공사실 조회 및 통보 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에 따라 금융회사가 본인 정보를 이용하거나 제공한 경우 이용하거나 제공한 본인정보의 주요내용 등을 조회할 수 있도록 금융회사에 요구할 수 있으며, 조회한 내용에 대해 통보요구를 할 수 있습니다.

|      |                                                  |                                                         |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 신청방법 | • 전화번호 : 1588-5656                               | • 홈페이지 : <a href="http://www.hi.co.kr">www.hi.co.kr</a> |
|      | • 서면 : 서울 종로구 세종대로 163 현대해상화재보험 개인신용정보관리·보호담당자 앞 |                                                         |

### 나. 금융거래 거절 근거 신용정보 고지 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조에 따라 금융회사가 전국은행연합회, 신용조사회사 등으로부터 제공받은 연체정보 등에 근거하여 금융거래를 거절·중지하는 경우에는 그 거절·중지의 근거가 된 신용정보, 동 정보를 제공한 기관의 명칭·주소·연락처 등을 고지해 줄 것을 금융회사에 요구할 수 있습니다.

### 다. 본인정보의 제3자 제공 및 마케팅 목적의 전파 등의 중단 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제37조에 따라 가입 신청시 동의를 한 경우에도 본인정보를 제3자에게 제공하는 것 및 당해 금융회사가 마케팅 목적으로 본인에게 연락하는 것을 전체 또는 사안별로 중단 시킬 수 있습니다. (다만, 고객의 신용도 등을 평가하기 위해 전국은행연합회 또는 신용조사회사 등에 제공하는 것에 대해서는 중단시킬 수 없습니다.)

|      |                                                  |                                                         |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 신청방법 | • 전화번호 : 1588-5656                               | • 홈페이지 : <a href="http://www.hi.co.kr">www.hi.co.kr</a> |
|      | • 서면 : 서울 종로구 세종대로 163 현대해상화재보험 개인신용정보관리·보호담당자 앞 |                                                         |

신청자 제한 신규 거래고객은 계약 체결일로부터 3개월간은 신청할 수 없습니다.

### 라. 본인정보의 열람 및 정정 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조에 따라 전국은행연합회, 신용조사회사, 금융회사 등이 보유한 본인정보에 대해 열람 청구가 가능하며, 본인정보가 사실과 다른 경우에는 이의 정정 및 삭제를 요구할 수 있으며, 그 처리결과에 이의가 있는 경우에는 금융위원회에 시정을 요청할 수 있습니다.

|      |                                                  |                                                         |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 신청방법 | • 전화번호 : 1588-5656                               | • 홈페이지 : <a href="http://www.hi.co.kr">www.hi.co.kr</a> |
|      | • 서면 : 서울 종로구 세종대로 163 현대해상화재보험 개인신용정보관리·보호담당자 앞 |                                                         |

### 마. 본인정보의 무료 열람 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조에 따라 본인정보를 신용조사회사를 통하여 연간 일정 범위 내에서 무료로 열람할 수 있습니다. 자세한 사항은 각 신용조사회사에 문의하시기 바랍니다.

|     |           |                       |                                                                       |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 연락처 | 코리아크레딧뷰로㈜ | • 전화번호 : 02-708-1000  | • 홈페이지 : <a href="http://www.allcredit.co.kr">www.allcredit.co.kr</a> |
|     | NICE평가정보㈜ | • 전화번호 : 02-2122-4000 | • 홈페이지 : <a href="http://www.nice.co.kr">www.nice.co.kr</a>           |

## III. 개인정보 유출시 피해보상 규정

현대해상화재보험주식회사의 고의 또는 과실 등 귀책사유로 인한 개인정보 유출로 고객님의게 발생한 손해에 대해 관계 법령 등에 따라 보상 받으실 수 있습니다.

위의 권리행사와 관련하여 불편함을 느끼시거나 애로가 있으신 경우 아래의 담당자 앞으로 연락하여 주시기 바랍니다.



| 당사 개인신용정보<br>보호담당자              | 손해보험협회 개인신용정보<br>보호담당자         | 금융감독원 개인신용정보<br>보호담당자           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 02-3701-3968<br>서울 종로구 세종대로 163 | 02-3702-8500<br>서울 종로구 종로1길 50 | 02-3145-5114<br>서울 영등포구 여의대로 38 |

## 인터넷 홈페이지와 스마트폰에서 편리한 보험서비스를 이용해보세요!



계약조회/변경



보험계약대출



증명서 발급



사고접수

- 홈페이지 [www.hi.co.kr](http://www.hi.co.kr)
- 콜 센터 1588-5656
- 스마트폰 QR코드 스캔 >  
스마트 고객센터 다운로드



\* 본 약관에 문의사항의 있으시면 고객센터로 연락주십시오.

**H** 현대해상

### 예금자보호 안내



이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타 지급금을 합한 금액이 1인당 “1억원까지”(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 “1억원까지” 보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.

**H** 현대해상화재보험

03183 서울시 종로구 세종대로 163 현대해상빌딩

자동차상품파트 준법감시인 확인필 제20254611호  
(유효기간 2025.9.11 ~ 2026.9.11)